

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 542/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

โจทก์ร่วม

โจทก์

นางวิวรรณ อัครศิริระโยธิน

โจทก์

นายสุรเดชหรือเคียกไผ่ สมิตินันท์หรือ

แซ่คู กับพวก

จำเลย

นายสุรเดชหรือเคียกไผ่ สมิตินันท์หรือ

แซ่คู จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 202

ความว่า จำเลยที่ 1 ได้ยื่นฎีกาไว้ บัดนี้จำเลยที่ 1 ไม่ประสงค์จะฎีกา เพื่อจะได้
รับประโยชน์ในอันที่จะมีการอภัยโทษต่อไป จึงขอถอนฎีกา โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์และโจทก์ร่วมยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ระหว่างพิจารณา นางวิวรรณอัครศิริระโยธิน ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม
ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 มีความผิดตามพระราช
บัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 โดยจำเลยที่ 1
กระทำความผิด 13 กระหนทางตามจำนวนเช็คที่ร่วมออกจำคุกกระหนทางละ 1 ปี รวมจำคุก
13 ปี แต่กรณีนี้ตกอยู่ในบังคับบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(1)

ที่แก้ไขเพิ่มเติมใหม่จึงให้ลดโทษลงเป็นจำคุก 10 ปี ส่วนจำเลยที่ 3 กระทำความผิด 3 กระทั่งตามจำนวนเช็คที่ออก จำคุกกระทังละ 1 ปี รวมจำคุก 3 ปี คำนวอื่นนอกจากนี้และคำฟ้องที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 2 ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341,90,91 ด้วย ลงโทษตามมาตรา 341ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุกกระทังละ 3 ปี จำนวน 6 กระทัง รวมจำคุก 18 ปีโทษที่ลงบังคับตามมาตรา 91(1) คงจำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด10 ปี ให้จำเลยที่ 1 คืนหรือใช้ราคาทรัพย์ 24,518,114 บาทแก่โจทก์รวม นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ฎีกา (อันดับ 281)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 292)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถอนฎีกา จำหน่ายคดี

อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ถอนฎีกา จำหน่ายคดี

(สุรรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-จ่านง นิยมวิภาต-เสียง ตวีวิมล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ